

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יאסר חוג'יראת

6780/25/פ

הצעת חוק חובת גילוי תוכן מטעה מבוסס בינה מלאכותית, התשפ"ו–2026

הגדרות

1. בחוק זה –

"בינה מלאכותית" – מערכת מבוססת מחשב, הפועלת ברמות משתנות של עצמאות והסתגלות, אשר מפיקה מהקלט המוזן לה תוצאות, לרבות תחזיות, המלצות והחלטות;

"גילוי נאות" – הודעה ברורה, גלויה ובולטת לציבור, המציינת כי התוכן נוצר באמצעות מערכת בינה מלאכותית;

"מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995¹;

"מפעיל פלטפורמה" – אדם, תאגיד או גוף המפעיל רשת חברתית;

"רשת חברתית" – שירות מקוון שמטרתו העיקרית היא לאפשר תקשורת ויצירת קשרים או לאפשר מעקב בין משתמשים, ובכלל זה לאפשר פתיחת משתמש אישי הגלוי למשתמשים אחרים, הכולל שם, כינוי, תמונה או סימן אחר המאפשר את זיהוי המשתמש וכן לאפשר יצירת תכנים או שיתוף תכנים עם משתמשים אחרים, בין שהשרת שהוא מאוחסן בו נמצא בישראל ובין שהוא נמצא מחוץ לישראל, בין שהוא בתשלום ובין שלא בתשלום; לעניין זה, לא יראו כרשת חברתית שירות כאמור הכולל אפשרות שליחת הודעות בלבד, מיועד ללמידה בלבד או מיועד לילדים בלבד;

"תוכן מטעה" – תוכן חזותי או קולי העשוי ליצור רושם כתוכן שתועד במקור;

"השר" – שר המשפטים.

2. חובת סימון תוכן מבוסס בינה מלאכותית

לא יפרסם אדם ברשת חברתית תוכן מטעה מבוסס בינה מלאכותית, אלא אם כן הפרסום נושא גילוי נאות; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הסימון שייחשב גילוי נאות.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

- חובות מפעיל פלטפורמה 3. (א) מפעיל פלטפורמה יכול כלכל במסגרת תנאי השימוש בה, הוראה לפיה חובה על מפרסם תוכן מטעה מבוסס בינה מלאכותית, לצרף לפרסום גילוי נאות.
- (ב) מפעיל פלטפורמה יעמיד לרשות המשתמש מנגנון טכנולוגי לסימון תוכן, שיאפשר למשתמש לבצע גילוי נאות טרם העלאת התוכן, וכן יעמיד לרשותו מנגנון דיווח על הפרת חובת הסימון האמורה בסעיף 2.
- (ג) התקבל דיווח כאמור בסעיף קטן (ב), ומצא מפעיל הפלטפורמה כי לא צורפה הודעת גילוי נאות לתוכן מטעה, יפעל בהתאם להוראות אלה:
- (1) יודיע למפרסם על הפרת החובה האמורה בסעיף 2;
- (2) יסיר את הפרסום האמור מהפלטפורמה.
- עוולה אזרחית 4. הפרת הוראות סעיפים 2 ו-3, תהא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש]², יחולו עליה, בכפוף להוראות חוק זה.
- מתן צווים 5. בית המשפט רשאי להורות על הסרת תוכן מטעה מבוסס בינה מלאכותית, חסימת הגישה אליו, פרסום הודעת הבהרה מטעם המפרסם או כל סעד אחר שימצא לנכון בנסיבות העניין.
- שמירת דינים 6. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
- ביצוע ותקנות 7. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ועם שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנים האחרונות התפתחו מערכות בינה מלאכותית המסוגלות ליצור תמונות, סרטונים, קטעי קול וטקסטים הנחזים להיות אמיתיים. תכנים אלו, המכונים לעיתים "Deepfake" או "תוכן מבוסס AI", עלולים להטעות את הציבור, לפגוע בשם הטוב של אנשים, להשפיע על הליכים דמוקרטיים ולערער את אמון הציבור במידע המופץ ברשתות ובתקשורת.

לפיכך מוצע לקבוע כי פרסום תוכן מטעה ברשתות החברתיות יתאפשר רק אם צורף לפרסום גילוי נאות ביחס לתוכן המפורסם. לצד זאת יחויבו מפעילי הפלטפורמות ליצור מנגנון טכנולוגי המאפשר למשתמשים לעמוד בחובה זו, וכן יעמידו לרשותם מנגנון דיווח על הפרות ויפעלו ביחס לאותן הפרות בדרך של הודעה והסרה – יידוע המפר על ההפרה והסרת התוכן המפר. עוד מוצע כי הפרת חובת הגילוי תהא עוולה אזרחית כך שנפגע יוכל לדרוש פיצויים מהמפר, וכן יוכל לבקש מבית המשפט צו להסרת התוכן או כל סעד אחר.

מטרת הצעת חוק אינה הגבלת חדשנות טכנולוגית או שימוש לגיטימי בבינה מלאכותית, אלא קביעת חובת שקיפות בסיסית וברורה, לפיה כאשר תוכן נוצר או שונה באופן מהותי באמצעות בינה מלאכותית – הציבור זכאי לדעת זאת. הצעת החוק מאמצת עקרונות מקובלים בעולם, תוך התאמתם למשפט הישראלי ולשמירה על חופש הביטוי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ו (22.06.2026)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.